

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 하자보수공사 이행 및 검사업무 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 “(t)(t)(t) (n)(n)(n)(n)(n)(n)(n)사업(선도지구)” 등 6개 사업을 [표 1]과 같이 추진하였고, 사업 준공시 하자 보증에 대한 증권을 발급받아 하자담보 책임 기간동안 발생한 하자에 대하여 계약상대자로부터 하자보수를 하였다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: 백만 원)

부서명	사업명	사업기간	주요 사업내용	총 사업비	비고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

한편, 감사대상기간(2022. 4. 1.~2025. 9. 30.)동안 ☆☆☆☆본부에서는 하자담보책임기간 내 건축물 누수 등 총 0건의 하자가 발생하였고, 이에 대하여 계약상대자에게 하자 보수 요청을 하였다.

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제33조(하자보수)에 따르면 계약상대자는 하자담보책임기간 동안에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있고, 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 ‘해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항’(이하 “하자처리계획서”라 한다)을 명시하여 발주기관에 제출하여야 한다고 되어 있다.

「시설공사 검사업무 처리지침」 제4조(검사원의 접수 및 검사시기)에 따르면 소관부서장¹⁾은 하자담보책임기간이 만료되거나 기간만료 이전에 발생한 하자의 보수를 완료하였을 때는, 계약상대자로부터 별지 제3호 서식의 ‘하자보수준공검사원’을 제출받아야 하고,

같은 지침 제6조(검사자 임명) 및 제10조(검사조서의 작성)에 따라 소관부서장은 준공검사원이 접수된 날로부터 3일 이내에 검사자를 임명하여야 하며, 검사자는 준공검사원이 접수된 날로부터 14일 이내에 검사를 완료하고 제6호 서식의 “하자검사조서”를 작성하여 소관부서장에게 보고하여야 한다.

따라서 각 부서에서는 하자담보책임기간 동안 발생한 공사목적물의 하자에 대하여 관련 규정에 따라 계약상대자로부터 하자처리계획서를 제출받고, 하자보수가 완료된 경우 하자보수준공검사원을 제출받아 해당 사항의 완료 여부를 검사하여야 한다.

1) “소관부서장”이란 「직제규정」에 따라 사업 시행계획 수립과 공사 시행 및 시설물관리 등 관련된 업무를 담당하는 부서의 장을 말함

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 [표 2]와 같이 (t)(t)(t) (n)(n)(n)(n)(n)(n)(n)(n)사업 등 6지구에서 준공한 시설물에서 발생한 하자에 대하여 하자담보책임기간 내 계약상대자에게 하자보수를 요청하였음에도 각 지구별 계약상대자는 하자처리계획서를 제출하지 않고 하자보수를 실시하였고, (t)(t)(t) (n)(n)(n)(n)(n)(n)(n)(n)사업 등 5개 지구의 계약상대자는 하자보수가 완료되었음에도 하자보수준공검사원을 제출하지 않았으며, ☆☆☆☆본부는 하자보수가 완료된 건에 대하여 감사일(2025. 11. 27.) 현재까지 해당 하자보수 완료 여부를 검사하지 않았다.

[표 2] ☆☆☆☆본부 하자 보수공사 이행 현황

사업명	대상시설 (공종)	준공일	주요 하자	하자 보수					비 고
				하자 조치요구	하자처리 계획서	하자보수 이행여부	하자보수 준공검사원	준공 검사	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

또한, 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제33조에 따라 계약상대자는 하자보수 통지를 받은때에는 즉시 보수작업을 하여야 함에도 2025. 4. 21. “(u)(u)(u) 어촌뉴딜 300사업 시설물 건립공사” 계약상대자인 감동종합건설(주)²⁾에 건축물 타일 파손 등 8건의 하자 보수 요청을 하였음에도 감사일 현재까지 하자 보수를 완료

2) ☆☆☆☆☆도 ☆☆☆시 OO로 OO(OOO동)(대표이사: MMM)

하지 않았다.

그 결과 계약목적물에 발생한 하자에 대하여 하자보수를 적정하게 처리하였는지 여부를 확인할 수 없고, 동일한 하자가 발생할 경우 하자 발생에 대한 책임소재가 불분명해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부에서는 하자 처리 관련 규정을 정확히 숙지하지 못하여 해당 절차를 이행하지 못한 점을 인정하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 ① 상기 [표 2]의 “㉔㉔㉔ OOOO 300사업 시설물 건립공사” 건축물의 하자에 대하여 조속히 하자 보수가 완료될 수 있도록 조치를 취하고,

② 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 및 「시설공사 검사업무 처리지침」에 따라 하자담보책임기간 내 계약목적물에 하자 발생시 계약상대자에게 하자에 대한 처리계획서를 제출하도록 하고, 하자보수가 완료되면 계약상대자로부터 “하자보수 준공검사원”을 제출받아 검사자를 임명하여 하자보수 준공검사를 실시하는 등 하자처리 업무가 적법하게 이행할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)